

Nr. 141 Ressortbesprechung im Reichspostministerium vom 15. April 1935, 10.10 – 11.20 Uhr

R 22/4296, Bl. 8–10 Niederschrift des RPM, Umdrucke¹

Anwesend: MR Neugebauer (Vorsitz), Vertreter des RJuM, RIM, RWeM, RLuM, RMVP, RVM, StdF sowie der DRG².

Beginn: 10:10

Beginn: 11:20

Ort: Reichspostministerium

[ÄNDERUNG DES FERNMELDEANLAGENGESETZES]

Geheim!

I. Allgemeines

Min[isterial]Rat Dr. Neugebauer begrüßte die Erschienenen und führte aus, daß es sich bei der vom Herrn Reichswehrminister (RWeM) gegebenen Anregung zu einer Änderung des FAG im wesentlichen um 2 Punkte handele:

– 1.

um eine Kontrolle über die Herstellung und den Vertrieb von Funksendeanlagen,

– 2.

um die Verschärfung der Strafbestimmungen des Gesetzes über Fernmeldeanlagen (FAG)³.

Eine bloße Abänderung des FAG komme aber nicht in Frage, vielmehr müsse der Erlaß eines besonderen Gesetzes zum Schutze des Fernmelde-Hoheitsrechts ins Auge gefaßt werden, in dem dann u.a. die bisherigen, durch das neue Gesetz geänderten Vorschriften des FAG aufgehoben werden müßten.

¹ Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30477. Überliefert auch in R 2/21256, unfol.

² Ebenfalls eingeladen, aber nicht vertreten waren: RFM, RWiM, RAM und GISTr.

³ Mit Geheim-Schreiben vom 23. 2. 35, das am 5. 4. abschriftlich auch den Sitzungsteilnehmern mit der Einladung zur Besprechung zugegangen war, hatte der RWeM beim RPM eine Änderung des FernmeldeanlagenG vom 14. 1. 28 (RGBl. I S. 8) in folgender Richtung beantragt:

– 1.

„1. Zur Zeit ist die Befugnis zur Errichtung und zum Betrieb von Fernmeldeanlagen lt. Fernmeldegesetz zwar genehmigungspflichtig, nicht aber die *Fabrikation bzw. An- und Verkauf und Ein- und Ausfuhr*. – Hier ist eine Lücke. Die Funksendeanlagen herstellenden Firmen haben teilweise in großem Umfange Funksendeanlagen an Verbände usw. geliefert, ohne daß diese Inhaber einer Sendegenehmigung der Reichspost waren. – Die Einführung einer Genehmigung zum An- und Verkauf von Funksendeanlagen würde auch die Durchführung von Beschlagnahmen im A-Fall wesentlich erleichtern. [A-Fall: s. Dok. Nr. 103 Anm. 5.]

– 2.

Die *Strafbestimmungen* des Fernmeldegesetzes sind viel zu milde. Sie wirken in keiner Weise mehr abschreckend. Wenn der Anarchie auf dem Gebiete des Funkwesens wirksam gesteuert werden soll, so müssen die Strafen bedeutend verschärft werden und Geldstrafen überhaupt wegfallen. – Ferner müssen Verstöße gegen das Fernmeldegesetz grundsätzlich strafrechtlich verfolgt werden. – Im gleichen Sinne, wie auf ‚Transportvergehen‘ sehr hohe Strafen stehen, müssen auch für ‚Vergehen gegen das Fernmeldegesetz‘, ohne jeden besonderen Antrag, zur Wahrung der Unverletzbarkeit und Sicherheit der Nachrichtenverbindungen im Reichsverteidigungsinteresse möglichst hohe Strafen festgesetzt werden. [...]

– 3.

In die *Ausführungsbestimmungen* wäre aufzunehmen: ‚Alle Anträge auf Befugnis zur Errichtung und zum Betrieb von Fernmeldeanlagen sind dem Reichswehrministerium vor Erteilung der Genehmigung zur Mitprüfung vom Gesichtspunkt der Reichsverteidigung aus vorzulegen.‘“ R 22/4296, Bl. 4–6

RWeM begründete seine Anregungen. Funkspionage müsse stärker als bisher erfaßt werden. Das Reich müsse eine Übersicht darüber haben, wer Sendeanlagen besitze. Funksender seien heute als Waffe anzusehen. Es sei ein Trugschluß, anzunehmen, daß der wichtige Verkehr von Heer, Marine und Luft im Ernstfall durchkäme, wenn nicht die übrigen Sendeanlagen schwiegen. Eine Drosselung der Ausfuhr von Funksendeanlagen sei nicht beabsichtigt. Die gesetzlich erforderliche Genehmigung solle nach wie vor die Post erteilen.

II. Funksendeanlagen

Die Besprechung ergab völlige Übereinstimmung der Ressorts darin, daß die vom RWeM vorgeschlagene Konzessionierung und Kontrolle der Erzeugung und des Handels mit Funksendeanlagen eingeführt werden mußte.

Darüber, was im Sinne der neuen Absatzkontrolle als „Funksendeanlage“ anzusehen sei, bestand nicht völlige Klarheit.

Ebenso bestand keine völlige Übereinstimmung darüber, ob die Genehmigung dem Käufer oder dem Verkäufer erteilt werden solle. RVM schlug vor, u. U. außer der Genehmigung für den Käufer eine Pflicht für den Verkäufer vorzusehen, über seine Verkäufe Bücher zu führen. Zu der Frage, ob auch Funkempfangsanlagen, die leicht als Sender umgebaut werden könnten, erfaßt werden müßten, wurde der Vorschlag gemacht, im Verordnungswege gewisse Arten von Empfangsanlagen oder Teile von ihnen zu bezeichnen, bei denen die Herstellung und der Handel ebenfalls kontrolliert werden müßten.

In der Frage, ob die besondere Überwachung der Lieferung von Funksendeanlagen nur auf Lieferungen an Private beschränkt werden solle, oder ob sie auch die Lieferungen an Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts erfassen müsse, hält RWeM eine Kontrolle auch der Lieferungen an Behörden in Form einer Anmeldepflicht für unbedingt erforderlich. Ein Funkverkehr außerhalb des Reichsheeres wäre im Ernstfall für andere Stellen nicht möglich. Auch für die Eisenbahn wäre er nur hier und da ausnahmsweise denkbar. Der Gegner höre schon im Frieden die Funkstellen ab und könnte im Kriege aus der Abweichung gegen den Friedenszustand seine Schlüsse ziehen.

III. Verschärfung des Strafrechts

RPM schlug vor, nicht schlechtweg den jetzigen Strafraumen aufzugeben⁴, da es eine große Zahl von Fällen gäbe, wo eine scharfe Freiheitsstrafe nicht im richtigen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehe, z.B. bei Verstößen gegen manche Rundfunkbestimmung. Indessen seien in der Tat die Strafen in einzelnen Fällen zu gering. Es empfehle sich, diesen Mangel in der Weise zu beheben, daß besondere Strafverschärfung für „besonders schwere Fälle“ vorgesehen würde; im Gesetz könnten dann gewisse Einzelfälle als besonders schwere Fälle herausgehoben werden, z. B. Benutzung einer Empfangsanlage zum Senden, ferner jedes Schwarzsenden.

RWeM war damit einverstanden und schlug vor, als besonders schweren Fall auch den Fall zu nennen, daß genehmigte Funksender zu anderen als den erlaubten Zwecken benutzt würden. RPM sagte Berücksichtigung dieser Anregungen zu.

IV. Der Wunsch des RWeM, *vor jeder Verleihung bei einer Privatfernmeldeanlage gehört zu werden*, würde nach den Ausführungen des RPM zu weit führen. Bei Erteilung von Rundfunkgenehmigungen z.B. werde eine derartige Mitwirkung der Reichswehrbehörde nicht in Frage kommen; es gäbe auch sonst belanglose Verleihungen. Im übrigen aber sei die Anregung des RWeM bei vielen

⁴ Die §§ 15, 16 FAG sahen für die vorsätzliche genehmigungslose oder -widrige Errichtung, Betreibung oder Änderung von Fernmeldeanlagen sowie für die Verhinderung oder Störung ihrer Überwachung durch die DRP Gefängnis oder Geldstrafe vor. Der RWeM hatte hier neben einer allgemeinen Verschärfung folgende Ergänzung beantragt: „Der Mißbrauch genehmigter Fernmeldeanlagen zu anderen als in der Verleihungsurkunde niedergelegten Zwecken wird mit Gefängnis bestraft.“

Anlagen berechtigt. Das RPM werde den Wünschen des RWeM im dem danach sich ergebenden Rahmen stattgeben, ein Zusammenarbeiten der beiden Behörden sei auch hier nötig. RPM macht den Vorschlag, diese Frage gesondert unter RWeM und RPM zu behandeln. Vorschläge werde das RPM in Kürze dem RWeM unterbreiten.

V. Anmeldepflicht für genehmigungsfreie Fernmeldeanlagen (Änderung des § 3 FAG⁵)

RWeM erklärte, daß es einen Überblick über die genehmigungsfreien *Drahtanlagen* haben müsse, darunter auch ausnahmslos über die Behördenanlagen und die Anlagen der Reichsbahn. Der kommunistische Aufstand in Wien⁶ habe ferner nach einem Hinweis des RWeM ergeben, wie umfangreich private Fernsprechnetze in großen Siedlungen vorkämen. Es würde genügen, wenn bei umfangreichen Anlagen nach einer einmaligen Feststellung des Bestandes in bestimmten Abständen, etwa von ¼ oder ½ Jahr, Deckblätter oder neue Ergänzungskarten über die Veränderung oder die Anlegung neuer Anlagen an die DRP gegeben werden, wie es z. Zt. bei der DRP schon geschieht. Da die DRP derartige Anzeigen schon seit Jahren ohne irgendwelche Schwierigkeiten mache, könne auch bei anderen Verwaltungen, z.B. bei der Reichsbahn, die Anmeldepflicht nicht zu Schwierigkeiten führen.

RVM und R[eichs]B[ahn] schlugen vor, Behörden und Transportanstalten von der Anmeldepflicht auszunehmen.

RPM stellte zunächst fest, daß Ausnahmen für Transportanstalten schlechthin nicht in Frage kommen könnten, z.B. schon wegen der Privatbahnverhältnisse an der Südostgrenze. Sodann stellte RPM fest, daß das RWeM eine Ausnahme von der Anmeldepflicht für Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht zulasse. Dann dürfe man aber nicht Behörden ausnehmen. RWeM betonte mit allem Nachdruck, daß die Wehrmacht unbedingt darauf bestehen müsse, ausnahmslos auch die Behördendrahtnetze zu erfassen.

Auf die Frage des RPM, ob das Reichsministerium des Innern Interesse an einer Überwachung des Verkehrs auf privaten Netzen hätte, erklärte der Vertreter des RMdl, daß diese Frage noch nicht geprüft sei.

Einverständnis bestand darüber, daß auch Feuermeldeanlagen anmeldepflichtig sein müßten, da deren Ausbau zu Zwecken des Luftschutzes beabsichtigt sei.

RPM erklärte, daß das Gesetz sich darauf beschränken müsse, die Anmeldepflicht festzulegen, die Art der Durchführung, Form, Frist aber in der DfVO [Durchführungsverordnung] zu regeln sei. [...]⁶

Der Verhandlungsleiter erklärte, daß das RPM auf Grund der heutigen Besprechung einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten würde, der in einer neuen Verhandlung besprochen werden soll. Das RPM werde demnächst Einladungen hierzu ergehen lassen⁷.

⁵ Der RWeM wünschte hierzu folgende Ergänzung: „Alle genehmigungsfreien Anlagen mit Ausnahme der Anlagen innerhalb der Grenzen eines Grundstücks sind anmeldepflichtig. Sofern durch diese Anlagen Belange des Reiches beeinträchtigt werden, kann die Errichtung der Anlagen nachträglich verboten werden.“

⁶ Erhebung des durch die Regierung Dollfuß verbotenen sozialistischen „Republikanismen Schutzbunds“ in Wien und Linz vom 12.–15. 2. 34, die durch das österr. Bundesheer und die Heimwehr blutig niedergeschlagen wurde. SCHULTHESS 1934, S. 288.

⁶ Betrifft Kontrolle der aufgrund einer allgemeinen Genehmigung errichteten Funksendeanlagen.

⁷ Am 7. 8. 35 leitete der RPM den Ressorts den geheimen Entwurf eines „Gesetzes zum Schutze der Reichshoheit im Fernmeldewesen“ zu, das einen totalen Genehmigungsvorbehalt für Fernmeldeanlagen aller Art, ein umfassendes Aufsichts- und Eingriffsrecht des RPM und wesentlich verschärfte Strafbestimmungen vorsah; R 22/4296, Bl. 11–43; R 2/21256, unfol. Vorentwürfe und Umarbeitungen: R 4701/18338 und 19531. Gegen diesen Entwurf erhob der RMVP vom Standpunkt seines Geschäftsbereichs energischen Einspruch (s. Dok. Nr. 256), der zur Zurückstellung und schließlich zur Neufassung als *Gesetz gegen die Schwarzsender* vom 24. 11. 37 (RGBl. I S. 1298) führte.

Zitierhinweis

Nr. 141 Ressortbesprechung im Reichspostministerium vom 15. April 1935, 10.10 – 11.20 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d141>